

नकिषेप_तथा_कर्जा_सुरक्षण_कोष_ऐन_२०७३

English title: Deposit and Credit Guarantee Fund Act, 2017

नकिषेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति। २०७३ । ६ । १८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ २०८१ । १२ । १८ । २०७३ सालको ऐन नं. १२ । प्रस्तावना : सर्वसाधारणको नकिषेप र कर्जाको संरक्षण गरी मुलुकको आर्थिक विकासको नमिति बँड्कडिग तथा वित्तीय प्रणाली प्रतिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न तथा सर्वसाधारणको आर्थिक हित संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्नको लागि नकिषेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "नकिषेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,- । (क) "अध्यक्ष" भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) "कर्जा सुरक्षण" भन्नाले कुनै पन बँड्क वा वित्तीय संस्था वा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पशुधन सुरक्षण समेतलाई जनाउँछ । (ग) "कोष" भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको नकिषेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्झनु पर्छ । (घ) "ग्राह्य नकिषेप" भन्नाले यस ऐनले तोकेका प्राकृतिक व्यक्तिको सबै प्रकारका नकिषेपलाई सम्झनु पर्छ । (ङ) "तेस्रो पक्ष नकिषेप खाता" भन्नाले बँड्क तथा वित्तीय संस्थामा नकिषेप खाता भएको व्यक्त बाहेक लाभग्राही तेस्रो पक्षले आफै वा उसको कानूनी प्रतिनिधिको दस्तखतमा सञ्चालन गरेको खाता सम्झनु पर्छ । (च) "तोकिएको वा तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (छ) "नकिषेप" भन्नाले बँड्क वा वित्तीय संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाको चलती, बचत वा मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकमलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेका विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत बँड्क वा वित्तीय संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थाले स्वीकार गर्ने अन्य रकम समेतलाई जनाउँछ । (ज) "नकिषेप खाता" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बँड्क वा वित्तीय संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्थामा रहेको चलती, बचत वा मुद्दती खाता सम्झनु पर्छ । (झ) "नकिषेप रकम" भन्नाले प्राकृतिक व्यक्तिको नकिषेप खातामा जुनसुकै मुद्रामा जम्मा गरिएको रकम सम्झनु पर्छ । (ञ) "बँड्क वा वित्तीय संस्था" भन्नाले बँड्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त वाणिज्य बँड्क वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ट) "मन्त्रालय" भन्नाले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ठ) "मूल्याङ्कन मिति" भन्नाले यस ऐनमा तोकिए बमोजिम सुरक्षण गरिएको रकमको वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापतको रकम र शोधभर्ना गरिने रकमको गणना गर्ने मिति सम्झनु पर्छ । (ड) "शोधभर्ना" भन्नाले यस ऐनको अधीनमा रही कोषले तोके बमोजिमको सुरक्षण गरिएको नकिषेपको भुक्तानी सम्झनु पर्छ । (ढ) "सदस्य" भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (ण) "सदस्य संस्था" भन्नाले कोषले तोकेको कर्जा सुरक्षण गर्ने सदस्यता प्राप्त गरेका बँड्क वा वित्तीय संस्था वा वित्तीय मध्यस्थताको कार्य गर्ने संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ । (त) "समिति" भन्नाले दफा ८ बमोजिम गठित कोषको सञ्चालक समिति सम्झनु पर्छ । (थ) "सुरक्षण शुल्क" भन्नाले नकिषेप वा कर्जा सुरक्षण गर्न कोषलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नकिषेपमा बुझाउने विशेष योगदान समेतलाई जनाउँछ । (द) "सुरक्षित नकिषेप" भन्नाले दफा १९ बमोजिम कोषले यो ऐन अन्तर्गत सुरक्षण गरेको प्राकृतिक व्यक्तिको नकिषेप सम्झनु पर्छ । (ध) "सुरक्षित सदस्य संस्था" भन्नाले यस ऐन बमोजिम कोषले सुरक्षण प्रदान गरेको नकिषेप संकलन गर्ने बँड्क वा वित्तीय संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका सहकारी संस्था सम्झनु पर्छ । (न) "सुरक्षित नकिषेपकर्ता" भन्नाले एकलै वा संयुक्त खाता सञ्चालन गर्ने वा नकिषेप खाताको तेस्रो पक्षको हैसियतमा भुक्तानी प्राप्त गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (प) "संयुक्त नकिषेप खाता" भन्नाले बँड्क वा वित्तीय संस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तहरूको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुने खाता सम्झनु पर्छ । (फ) "वित्तीय लक्वीडेशन" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गरिने बँड्क वा वित्तीय संस्थाको फरफारक सम्बन्धी कार्यलाई सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । कोषको स्थापना, पूँजी तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ३. कोषको स्थापना: (१) सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको नकिषेप तथा सदस्य संस्थाले लगानी गरेको

कर्जा सुरक्षण गर्न नकिषेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष नामको एउटा कोषको स्थापना गरिएको छ । (२) कोषको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र कोषले आवश्यकता अनुसार वभिनिन स्थानमा आफ्नो कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. सुरक्षण सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट नकिषेप संकलन गर्न इजाजतप्राप्त बैङ्क वा वत्तीय संस्थाहरूको नकिषेपको सुरक्षण यस ऐन बमोजमि कोषले मात्र गर्नेछ । ५. कोष स्वशासति र सङ्गठति संस्था हुने: (१) कोष अवच्छिन्निन उत्तराधिकारवाला एक स्वशासति र सङ्गठति संस्थाको रुपमा रहनेछ । (२) कोषको काम कारबाहीको नमित्ति यसको एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) कोषले व्यक्तिसिरह चल, अचल सम्पत्तिप्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबखिन गर्न र भाडा वा लजिमा लनि दनि सक्नेछ । (४) कोषले आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र कोष उपर पनिसोही नाममा नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) कोषले व्यक्तिसिरह करार गर्न र करार बमोजमिको अधिकार प्रयोग गर्न र दायित्व नरिवाह गर्न सक्नेछ । ६. कोषको पूँजी: (१) कोषको अधिकृत पूँजी दश अरब रुपैयाँ र चुक्ता पूँजी पाँच अरब रुपैयाँ हुनेछ । (२) कोषको चुक्ता पूँजीमा नेपाल सरकारको नब्बे प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको दश प्रतिशत शेयर रहनेछ । (३) नेपाल सरकारको स्वीकृतलिई समितिलि आवश्यकता अनुसार कोषको पूँजी बढाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि कोषको चुक्ता पूँजी नेपाल सरकारले तोकेको शर्त तथा प्रक्रिया अनुसार चुक्ता गरिनेछ । ७. कोषको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त कोषको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- (क) सुरक्षति सदस्य संस्था र सदस्य संस्थाको नकिषेप सुरक्षण गर्ने र नकिषेपकर्तालाई शोधभर्ना दनि, । (ख) सुरक्षति सदस्य संस्था र सदस्य संस्थाबाट साना तथा मझौलास्तरका कृषि, उद्योग, सेवा व्यवसाय आदिक्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जाको सुरक्षण गर्ने, । (ग) सुरक्षति सदस्य संस्था र सदस्य संस्थाहरूले लघु वत्ति र पशुधनको क्षेत्रमा गरेको लगानीको सुरक्षण गर्ने, । (घ) सुरक्षति सदस्य संस्थाले प्रदान गरेको नरियात कर्जाहरूको सुरक्षण गर्ने, र । (ङ) कोषको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक अन्य कार्य गर्ने । परिच्छेद-३ । सञ्चालक समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था । ८. समितिको गठन: (१) कोषको उद्देश्य प्राप्तिको लागिथि ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नथिम वा वनियिम बमोजमि कोषले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीहरूको सञ्चालन, रेखदेख तथा प्रबन्ध गर्न एक सञ्चालक समितिगठन हुनेछ । (२) समितिमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) मन्त्रालयको सचवि वा नेपाल सरकारले तोकेको वशिष्ट श्रेणीको अधिकृत - अध्यक्ष । (ख) सहसचवि, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) सहसचवि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय - सदस्य । (घ) कार्यकारी नरिदेशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क - सदस्य । (ङ) बैङ्क तथा वत्तीय क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्ष अधिकृत द्वतीयस्तरको पदमा कार्य गरेको व्यक्तहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको वा मनोनति गरेको व्यक्त - सदस्य । (च) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भई कम्तीमा दश वर्षको लेखा सम्बन्धी कार्य अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको वा मनोनति गरेको व्यक्त - सदस्य । (छ) प्रमुख कार्यकारी अधिकृत - सदस्य सचवि । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र (च) बमोजमिको सदस्यको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ र नजिहरूलाई अर्को एक कार्यकालको लागिपुनः मनोनति गर्न वा तोक्न सकिनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) को खण्ड (ङ) वा (च) बमोजमि मनोनति वा तोकिएको सदस्यको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा । नजिलाई मन्त्रालयले पदबाट हटाउन सक्नेछ ।

त्यसरी पदबाट हटाउनु अघिनजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । ९. सदस्य पदको लागिअयोग्यता : देहायको कुनै व्यक्तिसदस्य पदको लागिअयोग्य मानिनेछ:- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भएको, । (ग) तीस वर्ष उमेर नपुगेको र पैसठी वर्ष उमेर पूरा भएको, । (घ) बहुलाएको वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, । (ङ) साहुको ऋण तरिन नसकी दामासाहीमा परेको, । (च) नैतिक पतन देखनि फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको, । (छ) कोषसँग कुनै कसिमिको वत्तीय स्वार्थ भएको, । (ज) प्रचलति कानून बमोजमि कालोसूचीमा परेको, । (झ) कुनै पनिसुरक्षति सदस्य संस्था वा सदस्य संस्थामा कर्मचारी भएको । १०. सदस्यको पद रक्ति हुने अवस्था : देहायको अवस्थामा सदस्यको पद रक्ति भएको मानिनेछ:- । (क) नजिको मृत्यु भएमा, । (ख) नजिले कोष मार्फत सदस्यको पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएमा, । (ग) नजि आफैले प्रतिनिधित्व गर्ने नकाय वा संस्थाको सेवामा बहाल नरहेमा, । (घ) नजि मनासबि कारण बनि लगातार तीन पटक भन्दा बढी समितिको बैठकमा सूचना नदई अनुपस्थति भएमा । ११. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मति, स्थान र समयमा बस्नेछ । (२) समितिको बैठक कम्तीमा महिनामा एकपटक हुने गरी आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (३) कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत सदस्यले छलफलको वषिय सूची सहति बैठक बोलाउन लखिति अनुरोध गरेमा अध्यक्षले सात दनिभतिर समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थतिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (५) सम्पूर्ण सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थति भएमा समितिको बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको नरिणय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तलि नरिणायक मत दनिनेछ । (७) समितिको बैठकमा सदस्य संस्थाहरूको प्रतिनिधिलाई आवश्यकता अनुसार पर्यवेक्षकको रुपमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । समितिको बैठकमा आमन्त्रति त्यस्तो प्रतिनिधिलाई मत दनि अधिकार हुने छैन । (८) समितिलि तोके बमोजमि समितिको बैठकको नरिणयपुस्तिका सुरक्षतिसाथ राख्ने वा राख्न

लगाउने जमिमेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुनेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधिसमिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (१०) सदस्यको बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा मन्त्रालयको स्वीकृत लिई समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । १२. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- (क) सुरक्षति नकिषेप र त्यस्तो नकिषेपको शोधभर्ना सम्बन्धी नीतित नरिणय गर्ने, । (ख) कोषको प्रशासन, व्यवस्थापन, वित्तीय सम्पत्तिको लगानी सम्बन्धी नीतित नरिणय र कोषको वित्तीय स्रोतको लगानी प्रत्यक्ष रुपमा गर्ने वा गराउने, । (ग) सुरक्षति सदस्य संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने वा सदस्यताबाट हटाउने सम्बन्धमा नरिणय गर्ने, । (घ) शोधभर्ना प्रक्रिया सम्बन्धी नरिणय गर्ने, ।

(ङ) सुरक्षति सदस्य संस्थाबाट सुरक्षति नकिषेपमा प्रारम्भमा लडिने योगदान, वशिष योगदान र वार्षिक सुरक्षण शुल्क सम्बन्धमा नरिणय लनि, । (च) सुरक्षति सदस्य संस्था तथा सदस्य संस्थाले सुरक्षण गरेका कर्जा तथा पशुधन सुरक्षण कार्यक्रमको पुनरावलोकन र सुरक्षण शुल्क वषियमा नरिणय लनि, । (छ) शोधभर्ना लनि वा दनि सम्बन्धी आवश्यक नरिणय गर्ने, । (ज) सुरक्षति सदस्य संस्थाको अनुगमन तथा कारबाही सम्बन्धमा नरिणय गर्ने, । (झ) क्षतिपूर्ति भुक्तानी प्रक्रिया अन्तर्गत एजेन्सी बैङ्क छनौटका मापदण्ड तथा आधारहरू तोक्ने, । (ञ) कोषको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न कर्जा तथा अनुदान सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ट) आवधिक रुपमा नकिषेप सुरक्षणको सीमा रकम, नकिषेप सुरक्षण दायरा र नकिषेप सुरक्षणसँग सम्बन्धित प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ठ) कोषको आन्तरिक र बाह्य लेखा परीक्षणको प्रतविदन स्वीकृत गर्ने, । (ड) कोषको आय व्ययको विवरण, सङ्गठनात्मक ढाँचा र कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता निर्धारण गर्ने, । (ढ) मध्यम तथा दीर्घकालीन रणनीतिक विकास योजना, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, नकिषेपकर्ताको हक तथा सरोकारवालाहरूको संरक्षण सम्बन्धी प्रतविदन र सुझावहरू पारति गर्ने, । (ण) समान उद्देश्य भएका स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाहरूसँग सूचनाको आदान प्रदान तथा पारस्परिकताको आधारमा सहयोग र समझौता गर्ने तथा सो बमोजमि कार्य गर्ने, । (त) कुनै पनि सुरक्षति सदस्य संस्थाको रुपान्तरण, प्राप्त तथा वित्तीय लक्विडिसन, लक्विडिसन र खारेजीको प्रक्रियामा कोषको सहभागिता बारे नरिणय गर्ने, । (थ) वित्तीय संकट तथा प्रणालीगत जोखिम रोकथाम र व्यवस्थापन गर्न बनाइने आकस्मिक योजनामा कोषको सहभागिताको वषियमा नरिणय गर्ने, र । (द) कोषको उद्देश्य पूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने । १३. उपसमिति गठन गर्न सक्ने : (१) समितिले आवश्यकता अनुसार एक वा सोभन्दा बढी सदस्यहरू समेत रहने गरी उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सुविधा समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । सुरक्षति सदस्य संस्थाको सदस्यता, सुरक्षति नकिषेप र सुरक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था । १४. सुरक्षति सदस्य संस्थाको सदस्यता लनु पर्ने : नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएका सहकारी संस्थाले यस ऐन बमोजमि कोषबाट सुरक्षति सदस्य संस्थाको रुपमा सदस्यता लनु पर्नेछ । १५. सुरक्षति सदस्य संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्ने कार्यवधितथा प्रक्रिया : (१) नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप ।

वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएका सहकारी संस्थाले सुरक्षति सदस्य संस्थाको सदस्यता लनि तोकिए बमोजमिको शुल्क बुझाई कोषसमक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन परेमा कोषले आवश्यक छानबनि गरी तोकिए बमोजमिको ढाँचामा सुरक्षति सदस्य संस्थाको सदस्यताको प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमिको सदस्यताको प्रमाणपत्र कसैलाई पनि हिस्तान्तरण गर्न तथा कुनै पनि किसिमिले परिवर्तन गर्न सकिने छैन । (४) नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतप्राप्त बैङ्क वा वित्तीय संस्था सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ द्वारा थप । वा सहकारी सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएका सहकारी संस्थाले सुरक्षति सदस्य संस्थाको सदस्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यवधितथा अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. जानकारी दनु पर्ने : (१) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गरेमा सोको जानकारी कोषलाई दनु पर्नेछ । (२) सुरक्षति सदस्य संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्रचलित कानून बमोजमि गाभ्ने, गाभनि वा अन्य कारणबाट आफ्नो नाम परिवर्तन गर्ने सैद्धान्तिक सहमत प्राप्त गरेमा सोको जानकारी कोषलाई दनु पर्नेछ । १७. सुरक्षति सदस्य संस्थाको सदस्यता कायम नरहने : (१) देहायका अवस्थामा सुरक्षति सदस्य संस्थाको सदस्यता कायम रहने छैन :- । (क) दामासाहीमा परेमा वा खारेज भएमा वा वित्तीय लक्विडिसन भएमा, । (ख) कुनै एउटा सुरक्षति सदस्य संस्था अर्को कुनै सुरक्षति सदस्य संस्थासँग गाभिएमा । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै एक सुरक्षति सदस्य संस्थाको नाम रहने गरी सुरक्षति सदस्य संस्थाहरू एक आपसमा गाभिएको अवस्थामा त्यस्तो सुरक्षति सदस्य संस्थाको सदस्यता कायमै रहनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सदस्यता कायम नरहेको अवस्थामा सोको सूचना कोषले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका र आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ । १८. सुरक्षति सदस्य संस्था गाभिएमा वा एकीकरण भएमा : (१) कुनै सुरक्षति सदस्य संस्थासँग अर्को एक वा सोभन्दा बढी सुरक्षति सदस्य संस्था गाभिए वा एकीकरण भई नाम परिवर्तन गर्नु परेमा त्यस्तो संस्थाले नयाँ नाम कायम गर्न कोष समक्ष नविदन दनु

पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर कोषले जाँचबुझ गर्दा व्यहोरा मनासबि देखिएमा परविरतति नाममा दफा १५ को उपदफा (२) बमोजमि सुरक्षति सदस्य संस्थाको सदस्यता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ । कुनै एक सुरक्षति सदस्यको नाम रहने गरी सुरक्षति सदस्य संस्थाहरु गाभिएमा वा एकीकरण भएमा कायम रहेको सुरक्षति सदस्य संस्थाको नाम अभिलेख गर्नका लागि कोष समक्ष नविदन दिएमा कोषले सोही बमोजमि त्यस्तो सुरक्षति सदस्य संस्थाको नाम अभिलेख गरी गाभिएका वा एकीकरण भएका अन्य सुरक्षति सदस्य संस्थाको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजमि गाभिएर नयाँ कायम हुन आएको सुरक्षति सदस्य संस्थाले गाभिए पश्चात् कायम भएको सुरक्षण हुन सक्ने नकिषेपका आधारमा सुरक्षण शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । (४) कुनै सुरक्षति सदस्य संस्था अर्को सुरक्षति सदस्य संस्थासँग गाभिएमा त्यस्तो गाभनि सुरक्षति सदस्य संस्थाले कोषलाई तरिनु, बुझाउनु पर्ने सुरक्षण शुल्क, जरविना वा अन्य जुनसुकै रकम उपदफा (१) बमोजमि नयाँ कायम हुन आएको सुरक्षति सदस्य संस्थाले तरिनु, बुझाउनु पर्नेछ । (५) बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि गाभ्ने, गाभनि, वधितन वा एकीकरण भएका प्रत्येक सुरक्षति सदस्य संस्थाको नकिषेप कोषलाई लेखित जानकारी गराएको मतिदेखि तीन महिनासम्म अलग अलग रुपमै सुरक्षति राख्नु पर्नेछ । १९. नकिषेप रकमको सुरक्षण : (१) कोषले प्रत्येक सुरक्षति सदस्य संस्थामा खोलिएको प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्तिको नकिषेप खातामा रहेको दुई लाख रुपैयाँ सम्मको नकिषेप सुरक्षण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि समितिले सफारिसिमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नकिषेप सुरक्षणको सीमामा आवश्यक हेरफेर गर्न बाधा पुग्ने छैन । (३) सुरक्षति नकिषेप रकमको मूल्याङ्कन गर्दा नकिषेप खातामा रहेको साँवा र सोमा आर्जति ब्याज समेत गणना गरिनेछ । (४) सुरक्षति नकिषेप खाता नेपाली मुद्रा वा अन्य कुनै वदेशी मुद्रामा रहन सक्नेछ । (५) कुनै एक सुरक्षति सदस्य संस्थामा कुनै पनिकिषेपकर्ताले एकभन्दा बढी नकिषेप खाता सञ्चालन गरेमा वा कुनै संयुक्त नकिषेप खाताको हसिसा भएमा वा तेश्रो पक्ष लाभकारी नकिषेप खाता भएमा सबै खातालाई समष्टिकृत गरी एकै खाता सरह मान्यता दिनेछ । (६) वित्तीय लक्विडिसनमा गएको वा खारेजीमा परेका कारणले कुनै सुरक्षति सदस्य संस्थाको सदस्यता कायम नरहेको अवस्थामा समेत वित्तीय लक्विडिसन वा खारेजीको प्रक्रिया अन्त्य नभएसम्म संरक्षण गरिएको नकिषेप सुरक्षति रहेको मानिनेछ । (७) स्वैच्छिक रुपमा लक्विडिसनको घोषणा गर्ने सुरक्षति सदस्य संस्थाको हकमा संरक्षण गरिएको नकिषेप सो लक्विडिसनको प्रक्रियाको अन्त नभएसम्म सुरक्षति रहनेछ । २०. सुरक्षति भएको नमाननि : दफा १९ मा जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि देहायको नकिषेप सुरक्षति भएको मानिने छैन :- (क) कम्पनी सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि सुरक्षति सदस्य संस्थाको पदाधिकारी माननि प्राकृतिक व्यक्ति, विगत तीन वर्षदेखि सुरक्षति सदस्य संस्थाको लेखाको लेखापरीक्षण गर्दै आएको लेखापरीक्षक, सुरक्षति सदस्य संस्थाको संस्थापक वा पाँच प्रतशित वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्व आफ्नै वा परिवारको नाममा रहेका शेयरवालाको नाममा नकिषेप खातामा जम्मा गरिएको नकिषेप रकम, । स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "परिवार" भन्नाले सगोलमा रहेका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा समझनु पर्छ र सो शब्दले आफैले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाइ, दिदी र बहनी समेतलाई जनाउँछ । (ख) कुनै पनिकृतिले कसूरजन्य क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको रकम, । (ग) प्रचलति कानून बमोजमि वित्तीय लक्विडिसन वा लक्विडिसन वा इजाजतपत्र बदर गर्ने नर्णय गरेको दनि वा सो दनिभन्दा पछि प्राप्त भएको नकिषेप ।

२१. वार्षिक सुरक्षण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था : (१) सुरक्षति सदस्य संस्थाले बुझाउने वार्षिक सुरक्षण शुल्क कोषद्वारा तोकिए बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको सुरक्षण शुल्क वर्षमा चार पटक श्रावण, कार्तिक, माघ र वैशाख महिनाको १० गते भित्र बुझाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले वार्षिक सुरक्षण शुल्क अग्रिम रुपमा तोकिए बमोजमि बुझाउनु पर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) मा उल्लेखित प्रयोजनको लागि कोषले नकिषेप सुरक्षण बापत सुरक्षति नकिषेपको न्यूनतम शून्य दशमलव एक प्रतशित र अधिकतम एक प्रतशितको सीमाभित्र रहने गरी वार्षिक शुल्क तोकनेछ । (५) कोषको वित्तीय साधन र स्रोतको क्षमता तथा कूल सुरक्षति नकिषेपको अनुपात पाँच प्रतशितभन्दा माथि रहेमा कोषले वार्षिक सुरक्षण शुल्क शून्य दशमलव एक प्रतशित नर्धारण गर्न सक्नेछ । (६) सुरक्षण शुल्क सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २२. प्रारम्भिक योगदान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कोषको सुरक्षति सदस्य संस्थाको रुपमा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न दफा १५ को उपदफा (१) बमोजमि नविदन दनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले प्रारम्भिक योगदान बापत प्रस्तावित चुक्ता पूँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतशित एकमुष्ट रकम सुरक्षति सदस्य संस्थाको रुपमा सदस्यता प्राप्त गर्दा बखत कोषलाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको प्रारम्भिक योगदानको रकम बुझाएको सुरक्षति सदस्य संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक सुरक्षण शुल्क बुझाउनु पर्ने छैन । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि गाभ्ने, गाभनि वा एकीकरण प्रक्रियाबाट नयाँ बनेको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले प्रारम्भिक योगदान बापत कुनै रकम बुझाउनु पर्ने छैन । २३. वशिष योगदान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) मुलुकको वित्तीय क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएको कारणबाट कोषको वित्तीय अवस्थामा प्रतिकूल असर परेमा सुरक्षति सदस्य संस्थाको वित्तीय अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी कोषले सुरक्षति सदस्यलाई वशिष योगदान रकम तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि तोकिएको रकम बुझाउनु सम्बन्धित सुरक्षति सदस्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि वशिष योगदान रकम

बुझाउने प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । २४. स्वतः सुरक्षण हुने : सुरक्षति सदस्य संस्थाले आफ्नो संस्थामा रहेको सुरक्षण हुन सक्ने ग्राह्य नकिषेप सुरक्षति गर्न पहिलो पटकको सुरक्षण शुल्क कोषमा जम्मा गरेपछि दिफा १९ को उपदफा (१) को अधीनमा रही कोषमा स्वतः सुरक्षण हुनेछ । २५. वलिम्ब शुल्क लाग्ने : (१) तोकिएको अवधिभित्र कोषमा सुरक्षण शुल्क नबुझाउने सुरक्षति सदस्य संस्थालाई देहाय बमोजमि वलिम्ब शुल्क लाग्नेछ :- । (क) म्याद समाप्त भएको तीस दिनभित्र बुझाउन ल्याएमा सुरक्षण शुल्कको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको म्याद समाप्त भएको तीस दिनभित्र बुझाउन ल्याएमा सुरक्षण शुल्कको एक प्रतिशत, ।

(ग) खण्ड (ख) बमोजमिको म्याद समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र बुझाउन ल्याएमा सुरक्षण शुल्कको दुई प्रतिशत । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा तोकिएको अवधिभित्र पनिसुरक्षण शुल्क नबुझाउने सुरक्षति सदस्य संस्थालाई कोषले नकिषेप सङ्कलन गर्न रोक लगाउन नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ र सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दनुका साथै त्यस्तो जानकारी व्यहोरा राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २६. कोषलाई सूचना तथा तथ्याङ्क बुझाउनु पर्ने : (१) सुरक्षति सदस्य संस्थाले नकिषेपको प्रकार, नकिषेपकर्ताको संख्या र नकिषेप रकम लगायतका विवरण कोषले तोकिएको दिने मासिक रुपमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र कोषलाई बुझाउनु पर्नेछ । (२) कोषले तोकिएको बमोजमि सुरक्षति सदस्य संस्थाले नकिषेप तथा नकिषेपकर्ताको तथ्याङ्क, सूचनाहरूको सञ्चय वा सङ्ग्रह समेत गरी राख्नु पर्नेछ । २७. वदियुतीय रजिष्टर राख्नु पर्ने : (१) सुरक्षति सदस्य संस्थाले वदियुतीय रजिष्टरको आधारमा तथ्याङ्क (डाटाबेस) स्थापना गरी नकिषेप र नकिषेपकर्ताको पहिचान, नकिषेपको प्रकार, प्रतिनकिषेपकर्ताको सुरक्षण गरि नकिषेप जस्ता तथ्याङ्कहरू तत्काल हेर्न सक्ने गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) वदियुतीय रजिष्टर सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था कोषले तोकिएको बमोजमि हुनेछ । (३) नकिषेपकर्ताको पहिचान गर्न तथा प्रतिनकिषेपकर्ता सुरक्षणमा रहेको नकिषेप रकम यकिन गर्नका लागि कोषले सुरक्षति सदस्य संस्थाबाट प्राप्त हुने तथ्याङ्कलाई नकिषेपकर्तालाई शोधभर्ना गर्न सहयोगी हुने गरी केन्द्रकृत एवं स्वचालित रुपमा वदियुतीय प्रणालीको आधारमा तथ्याङ्क (डाटाबेस) तयार गरी राख्नु पर्नेछ । (४) सुरक्षति नकिषेपकर्ता र सुरक्षति सदस्य संस्थाले कोषको वदियुतीय प्रणालीको आधारमा तयार गरिएको तथ्याङ्क (डाटाबेस) मा रहेको तथ्याङ्क र सूचना प्राप्त गर्न सक्नेछन् । (५) कोषले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सुरक्षति नकिषेपकर्ताको व्यक्तिगत तथ्याङ्कको गोपनीयता कायम रहने गरी आफ्नो वदियुतीय प्रणालीको आधारमा तथ्याङ्क (डाटाबेस) तयार गरी राख्नेछ । २८. वदियुतीय विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने : (१) सुरक्षति सदस्य संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष बुझाउने देहायका वदियुतीय विवरणहरू नयिमिति रुपमा कोषलाई समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ :- । (क) सुरक्षति सदस्य संस्थाको समग्र वदियुतीय अवस्था देखिने त्रैमासिक वदियुतीय विवरण, । (ख) सुरक्षति सदस्य संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिविदन र वार्षिक प्रतिविदन । (२) कोषले नकिषेप सुरक्षणको प्रयोजनका लागि उपदफा (१) मा उल्लेखित विवरणका अतिरिक्त थप विवरण आवश्यक भएमा सम्बन्धित सुरक्षति सदस्य संस्थासँग माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि माग भएको विवरण कोषलाई उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सुरक्षति सदस्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । परिच्छेद-५ । कोषको दायित्व, दाबी भुक्तानी तथा शोधभर्ना सम्बन्धी व्यवस्था ।

२९. नकिषेप सुरक्षण सम्बन्धी दायित्व : (१) सुरक्षति नकिषेपकर्ताको दफा १९ को उपदफा (१) र (२) बमोजमि निर्धारित सीमासम्मको नकिषेप रकम सुरक्षण गरी शोधभर्ना दिने दायित्व कोषको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दिफा २० बमोजमि सुरक्षति भएको नमानि नकिषेपका सम्बन्धमा कोषको कुनै दायित्व हुने छैन । ३०. शोधभर्ना दिने : सुरक्षति सदस्य संस्था समस्याग्रस्त भई वदियुतीय लक्विडिसन वा लक्विडिसन वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कारणबाट सुरक्षति नकिषेपकर्ताको रकम तत्काल भुक्तानी दिने सुरक्षति सदस्य संस्था असमर्थ भई नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट लेखी आएमा कोषले सम्बन्धित नकिषेपकर्तालाई सुरक्षति नकिषेपको शोधभर्ना दिनेछ । ३१. दाबी भुक्तानी प्रक्रिया : (१) कुनै सुरक्षति सदस्य संस्थाको वदियुतीय लक्विडिसन, लक्विडिसन वा खारेज गर्न प्रचलित कानून बमोजमि प्रक्रिया शुरू भएको लेखित सूचना नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट प्राप्त भएमा सोको सात दिनभित्र कोषले सुरक्षति सदस्य संस्थामा रहेको नकिषेपकर्ताको नकिषेप सम्बन्धी विवरण तोकिएको दिने मासिक उपलब्ध गराउन सम्बन्धित लक्विडिसनलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धित लक्विडिसनले दश दिनभित्र वदियुतीय लक्विडिसन, लक्विडिसन वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेको सुरक्षति सदस्य संस्थामा रहेको नकिषेप र नकिषेपकर्ताको विवरण कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि विवरण प्राप्त भएपछि कोषले उक्त विवरणको आवश्यक छानबनि गरी कोषमा सुरक्षण भएको रकम सम्बन्धित नकिषेपकर्तालाई दाबी भुक्तानी दिने तीस दिनभित्र तोकिएको बमोजमिका सुरक्षति सदस्य संस्थाहरू मध्येबाट एजेन्ट छनौट गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि एजेन्ट छनौट भएपछि त्यस्तो संस्था मार्फत सम्बन्धित नकिषेपकर्तालाई तोकिएको बमोजमिका प्रमाण लई दाबी भुक्तानी लिन आउन राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि एजेन्टको रुपमा छनौट भएको सुरक्षति सदस्य संस्थाले उपदफा (२) मा उल्लेखित विवरणको आधारमा सम्बन्धित नकिषेपकर्ता वा नजिको प्रचलित कानून बमोजमिको हकवालालाई प्रमाणका आधारमा दाबी भुक्तानी दिनु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि दाबी भुक्तानी गर्दा सुरक्षति सदस्य संस्थाले काम प्रारम्भ गरेको मितिबाट तीन महिना भित्र शोधभर्ना प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । तर कोषले असाधारण अवस्थामा

शोधभरना अवधलाई बढीमा दुई पटकसम्म प्रत्येक पटक तीन महिना ननाघ्ने गरी बढाउन सक्नेछ । स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनको लागि "असाधारण अवस्था" भन्नाले सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थाको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले शोधभरना प्रक्रिया अवरुद्ध भएको अवस्था समझनु पर्छ । (७) नकिषेपकर्ताको सुरक्षित रकमको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको सुरक्षित नकिषेपकर्ताको सुरक्षित नकिषेप निर्धारण गर्दा मूल्याङ्कन मतिमा समष्टिकृत (एग्रगिट) रुपमा गरिनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस खण्डको प्रयोजनको लागि "समष्टिकृत (एग्रगिट)" भन्नाले सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको सबै सुरक्षित रकमको समष्टिकृत हिसाब समझनु पर्छ । (ख) सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको संयुक्त खाताको नकिषेपकर्ताको नकिषेप रकममा प्रत्येकको हिसा नकिषेपकर्ताको खाता खोल्ने बेला भएको रकमलाई आधार मानी गणना गरिनेछ । यसरी गणना गर्दा मापदण्ड । तथा शर्तहरुमा वा दनि वा लनि करारनामामा अन्यथा उल्लेख भएमा बाहेक प्रत्येक नकिषेपकर्ताको संयुक्त खातामा बराबरीको हिसा भएको मानिने छ । (ग) सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको सुरक्षित नकिषेपकर्ताको सुरक्षित नकिषेप रकम तेस्रो पक्ष लाभग्राही भनी इच्छाएको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजमि त्यस्तो सुरक्षित नकिषेप रकम तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गरिनेछ । (घ) दुई वा दुईभन्दा बढी लाभग्राही उल्लेख गरिएको अवस्थामा तोकिए बमोजमि लाभग्राही निर्धारण गरिनेछ । (ङ) कोषले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट उपदफा (१) बमोजमिको सूचना पाएको मतिबाट दाबी भुक्तानी दनि प्रयोजनको लागि दनिको गणना शुरु हुनेछ । (९) कोषले उपदफा (३) बमोजमि छनौट भएको एजेन्ट मार्फत नकिषेप सुरक्षणको दाबी रकमलाई देहाय बमोजमि भुक्तानी गर्नेछ :- । (क) सुरक्षित नकिषेपकर्ताको सुरक्षित नकिषेप रकमको अधिकार कायम हुने गरी सो रकम बराबर अर्को सुरक्षित सदस्य संस्थामा रकमान्तर हुने गरी, । (ख) नकिषेपकर्तालाई वित्तीय लक्विडिटर मार्फत सधि नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी, । (ग) चेक जारी गरी भुक्तानी हुने गरी, । (घ) एजेन्ट बैङ्क तोकियो सो मार्फत भुक्तानी हुने गरी, । (ङ) समितिले निर्धारण गरेका अन्य प्रक्रियाद्वारा भुक्तानी हुने गरी । (१०) भुक्तानी माग गर्दा झुटो वा जालसाजीपूर्ण वविरण पेश गरेको प्रमाणति भएमा कोषले शोधभरना प्रक्रियालाई अस्वीकृत गर्न वा भुक्तानी भैसकेको रकम फर्ति गराउन सक्नेछ । (११) दाबी भुक्तानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३२. फेला नपरेका नकिषेपकर्ताको दाबी भुक्तानी: (१) दफा ३१ बमोजमि दाबी भुक्तानी बुझालिने सम्बन्धित नकिषेपकर्ता वा प्रचलित कानून बमोजमिको हकवाला नआएमा त्यस्तो नकिषेपकर्ताको नकिषेप रकम पछि भुक्तानी गर्ने गरी कोषले आफ्नो नाममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा एउटा छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा रहेको नकिषेप रकमको दाबी भुक्तानी तथा शोधभरना प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३३. कोषले शोधभरना पाउने प्रक्रिया: (१) वित्तीय लक्विडिशन, लक्विडिशन वा खारेजीमा गएको सुरक्षित सदस्य संस्थाबाट कोषले पाउनु पर्ने शोधभरना बापतको रकम यकनि भएको मतिले सात दनिभित्र शोधभरना दनि कोषले सम्बन्धित लक्विडिटरलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धित लक्विडिटरले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षित सदस्य संस्थाले आफ्ना नकिषेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कोषमा सुरक्षण भएको अधिकतम सीमासम्मको रकममध्ये कोषले नकिषेपकर्तालाई भुक्तानी दिएको रकम सम्बन्धित नकिषेपकर्ताको सट्टा कोषलाई शोधभरना दनि पर्नेछ । (३) सम्बन्धित लक्विडिटरले उपदफा (२) बमोजमि कोषलाई शोधभरना दौंदा दफा ३५ को उपदफा (२) को अधनिमा रही दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । (४) शोधभरना प्रक्रिया सम्बन्धमा भएको सम्पूर्ण खर्चलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा लक्विडिटरको खर्च सरहको प्राथमकितामा राखिनेछ । (५) कोषले रकमान्तर गरेको दायित्व र सम्पत्तिको फरक रकम सुरक्षणमा रहेको नकिषेप सरहको मान्यता र प्राथमकितामा राखी लक्विडिटरसँग दाबी गर्नेछ । (६) सम्पत्ति असुलीका सम्बन्धमा वित्तीय लक्विडिटरले नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष पेश गरेको प्रतविदनमा प्रस्ताव गरेको कार्य कोषको हति विपरीत हुने लागेमा कोषले वित्तीय लक्विडिटर वरिद्ध नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा उजुर गर्न सक्नेछ । ३४. एजेन्ट वा वारेस राख्न सक्ने: कोषले सम्बन्धित लक्विडिटरसँग दाबी भुक्तानी शोधभरनाको प्रयोजनको लागि एजेन्ट वा वारेस राख्न सक्नेछ । ३५. कोषको प्रत्यासन सम्बन्धी अधिकार: (१) यस ऐनको व्यवस्था बमोजमि सुरक्षित नकिषेपकर्ताको दाबीको भुक्तानी कोषले गरेपछि त्यसरी कोषबाट गरिएको भुक्तानीको हदसम्म कोषको प्रत्यासन सम्बन्धी अधिकार रहनेछ । (२) वित्तीय लक्विडिशन वा लक्विडिशन प्रक्रियामा कोषको दाबीलाई प्रचलित कानून बमोजमि सुरक्षित नकिषेप सरहको मान्यता र प्राथमकितामा राखिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको प्रत्यासनको अधिकारले नकिषेपकर्ताले सुरक्षित सदस्य संस्था उपर कोषले भुक्तान गरेको रकमभन्दा बढी नकिषेप रकम बाँकी रहेको अवस्थामा प्रचलित कानून बमोजमि उपचार खोज्ने अधिकारमा कुनै बाधा पर्ने छैन । ३६. कोषले भुक्तानी नदनि: यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको अवधभित्र सुरक्षण शुल्क तथा वलिम्ब शुल्क नबुझाउने सुरक्षित सदस्य संस्था सोही अवधमा वित्तीय लक्विडिशन, लक्विडिशन वा खारेजी भएमा त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थामा रहेको नकिषेपको दाबी भुक्तानी कोषले दनि छैन । ३७. कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था: कर्जा सुरक्षण शुल्क र तत्सम्बन्धी दाबी भुक्तानीको दायित्व एवं भुक्तानी प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-६ । कोषको लेखा तथा लेखापरीक्षण, वित्तीय सम्पत्तिको व्यवस्थापन र लगानी सम्बन्धी व्यवस्था । ३८. सुरक्षण कोष: (१) नकिषेप र कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी कार्यको लागि कोषमा देहाय बमोजमिका छुट्टाछुट्टै कोष रहने छन् :- । (क) नकिषेप सुरक्षण

कोष, र । (ख) कर्जा सुरक्षण कोष । (२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमिको नकिषेप सुरक्षण कोषमा देहाय बमोजमिका रकम रहनेछन् :- । (क) कोषको चुक्ता पूँजीमध्ये समतिलि तोकेको रकम, ।

(ख) सुरक्षति सदस्य संस्थाले भुक्तानी गरेको प्रारम्भिक योगदान र वशिष योगदान बापतको रकम, । (ग) सुरक्षति सदस्य संस्थाले भुक्तानी गरेको वार्षिक सुरक्षण शुल्क, । (घ) सुरक्षति सदस्य संस्थाले भुक्तानी गरेको वलिम्ब शुल्क र जरविना बापतको रकम, । (ङ) वदिशी सरकार, नकाय वा व्यक्तलि प्रदान गरेको ऋण, अनुदान, चन्दा, सहायता रकम, । (च) नकिषेप सुरक्षण कोषको वतितीय सम्पत्तिको लगानीबाट प्राप्त हुने आय, । (छ) शोधभर्ना बापत प्राप्त रकम, र । (ज) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमिको कर्जा सुरक्षण कोषमा देहाय बमोजमिका रकम रहनेछन् :- । (क) कोषको चुक्ता पूँजीमध्ये समतिलि तोकेको रकम, । (ख) कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुने सदस्य संस्थाले बुझाउने शुल्क, । (ग) कर्जा सुरक्षण बापत ऋणीले बुझाउने शुल्क, । (घ) कर्जा सुरक्षण शुल्क बापत नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान रकम, । (ङ) कर्जा सुरक्षण कोषको वतितीय सम्पत्तिको लगानीबाट प्राप्त हुने आय, । (च) वदिशी सरकार, नकाय वा व्यक्तलि प्रदान गरेको ऋण, अनुदान, चन्दा र सहायता रकम, र । (छ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम । (४) उपदफा (२) को खण्ड (ङ) र उपदफा (३) को खण्ड (च) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अगाडि कोषले नेपाल सरकारको स्वीकृति लनु पर्नेछ । (५) कोषले उपदफा (२) र (३) अन्तर्गत प्राप्त हुने रकम नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा छुट्टाछुट्टै खाता खोली राख्नु पर्नेछ । ३९. नकिषेप सुरक्षण जोखिम कोष: (१) नकिषेप सुरक्षण सम्बन्धी दायित्व व्यहोरन कोष अन्तर्गत एक छुट्टै नकिषेप सुरक्षण जोखिम कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा नकिषेप सुरक्षण कोषमा जम्मा भएको वार्षिक सुरक्षण शुल्क बापतको रकमबाट प्रशासनिक खर्च कट्टा गरी बाँकी रहन आउने रकम जम्मा गरिनेछ । (३) उपदफा (२) को प्रयोजनका लागि नकिषेप सुरक्षण सम्बन्धी प्रशासनिक खर्च गर्दा वार्षिक कूल नकिषेप सुरक्षण शुल्कको बीस प्रतिशतभन्दा बढी गर्न पाइने छैन । (४) उपदफा (१) बमोजमिको नकिषेप सुरक्षण जोखिम कोषमा रहेको रकम सुरक्षति नकिषेपको दाबी भुक्तानी वा शोधभर्ना गर्न बाहेक कोषको अन्य कुनै प्रयोजनका लागि खर्च गर्न सकिने छैन । (५) उपदफा (१) बमोजमिको नकिषेप सुरक्षण जोखिम कोषमा रहेको रकम नकिषेपको दाबी भुक्तानी गर्न अपुग भएमा दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमिको नकिषेप सुरक्षण कोषबाट व्यहोरिनेछ । (६) सुरक्षति नकिषेपको शोधभर्नाको लागितरिनुपर्ने रकम दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमिको नकिषेप सुरक्षण कोषमा रहेको वतितीय स्रोतभन्दा बढी भएमा कोषले प्रचलति कानून बमोजमि नेपाल सरकार वा अन्य संघ संस्थाबाट ऋण लनि सक्नेछ । (७) नेपाल सरकारसँग लडिने ऋणको ब्याज नेपाल सरकारले जारी गर्ने नबढे दिने ट्रेजरी बलिको दरभन्दा बढी हुने छैन ।

४०. ऋण प्राप्त गर्न जमानत दिनु पर्ने: कोषले दफा ३९ को उपदफा (६) मा उल्लिखित अवस्थामा अन्य संस्था वा संघबाट ऋण प्राप्त गर्न नेपाल सरकारको जमानत आवश्यक पर्ने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो जमानत दिनु पर्नेछ । ४१. कोषको लेखा: (१) कोषले नेपाल लेखामान अनुसारको लेखा प्रणाली अनुरूप कारोबार र वतितीय अवस्था स्पष्ट देखिने गरी नकिषेप सुरक्षण कोष, कर्जा सुरक्षण कोष र नकिषेप सुरक्षण जोखिम कोषको लेखा, रजिष्टर, वतितीय प्रतविदन जस्ता वविरण छुट्टाछुट्टै रुपमा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल लेखामानमा समावेश नभएका कषेतरहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्डलाई आधारको रुपमा लनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) मा उल्लिखित वविरणका अतिरिक्त दफा ४२ बमोजमिको लेखा परीक्षण समितिलि निर्धारण गरे बमोजमिको ढाँचाको वदियुतीय स्वरुपमा अन्य वविरणहरु समेत राख्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (३) बमोजमि राखिने लेखामा कोषको काम कारबाहीको वास्तविक स्थितिको जानकारी हुने गरी कोषको आम्दानी, आर्थिक कारोबार, लगानीको वास्तविक स्थिति तथा दायित्वको वसित वविरण स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) कोषबाट हुने सबै खर्चहरु स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको अधनिमा रही गर्नु पर्नेछ । (६) कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्नो वासलात र आय व्ययको हरहसिब तयार गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लेखा वभाग प्रमुखले प्रमाणति गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (७) कोषले आफ्नो वासलात, आय व्यय हसिब र सोसँग सम्बन्धित वविरण समेत खुलाई आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मतिलि छ महनिभतिर वार्षिक प्रतविदन तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ४२. लेखापरीक्षण समिति: (१) समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा कोषमा तोकिए बमोजमिको एक लेखापरीक्षण समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको लेखापरीक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) कोषको लेखा, बजेट तथा लेखापरीक्षण कार्यवधि र नियन्त्रण व्यवस्थाका सम्बन्धमा आफ्नो प्रतविदन तथा सुझाव समितिमा पेश गर्ने, । (ख) कोषको आवधिक वासलात, वतितीय वविरण तथा अन्य कागजातको लेखापरीक्षण र त्यस्ता कागजात ठीकसँग तयार भए नभएको बारे यकनि गर्ने, । (ग) कोषले अपनाएको उपयुक्त जोखिम व्यवस्था कार्यान्वयनको सुपरीवेक्षण गर्ने, । (घ) कोषमा लागू भएको प्रचलति कानून पूर्णरुपमा पालना भएको छ भनी विश्वस्त हुन कोषको प्रशासन र सञ्चालनको नियमति व्यवस्थापकीय तथा कार्यसम्पादनको लेखापरीक्षण गर्ने, र । (ङ) प्रचलति कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मापदण्ड अनुरूप कोषको आर्थिक प्रशासन तथा लेखापरीक्षण कार्यको नमितित वनियिमको मस्यौदा गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने । ४३. कोषको लेखा परीक्षण : (१) प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोषको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक वा नजिले तोकेको

लेखापरीक्षकबाट हुनेछ । (२) नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै बखत कोषको हिसाब किताब जाँच वा परीक्षण गराउन सक्नेछ । (३) समतिलि आवश्यक ठानेमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गरी कोषको वित्तीय विवरण प्रमाणित गराउन सक्नेछ ।

४४. कोषको वित्तीय सम्पत्तिको व्यवस्थापन र लगानी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कोषको वित्तीय स्रोतको उपयोग देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजमि सुरक्षित नकिषेपको शोधभरना तथा कर्जा सुरक्षणको कार्य गर्न, । (ख) शोधभरना प्रक्रिया सम्बन्धी खर्च गर्न, । (ग) कोषको प्रशासनिक र अन्य वित्तीय खर्च गर्न, । (घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) मा उल्लिखित कार्यका लागि कोषले व्यहोर्नु पर्ने दायित्व तथा लिएको ऋण चुक्ता गर्न । (२) कोषको वित्तीय सम्पत्तिको लगानी देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाली वा विदेशी मुद्रामा जारी गरेको धतिपत्र वा ऋणपत्रमा लगानी गर्न, । (ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा लगानी नकिषेप जम्मा गर्न, । (ग) नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने ऋणपत्रको अप्रतिस्पर्धी बोल कबोल कारोबारमा लगानी गर्न, । (घ) लगातार पाँच बर्षसम्म नाफामा गएका 'क' वर्गको वाणिज्य बैङ्कमा लगानी नकिषेप जम्मा गर्न । (३) कोषले आफ्नो वित्तीय सम्पत्ति देहाय बमोजमि व्यवस्थापन गर्नेछ :- । (क) मुनाफामा भन्दा सुरक्षित र तत्कालै तरल हुन सक्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने, । (ख) स्वीकार्य तहको जोखिम भित्रका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्ने, । (ग) चाहेका बखत तरल हुने सम्पत्तिमा मात्र लगानी गर्ने । (४) कोषका वित्तीय साधन परिचालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) कोषमा रहेको तरलताको अवस्था अनुसार कोषले नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका दायित्वका उपकरणहरु पुनः खरिद गर्ने शर्तमा बिक्री गर्न सक्नेछ । (ख) कोषले मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग शोधभरनाको नमित्त आवश्यक पर्ने अतिरिक्त वित्तीय साधनको नमित्त समझौतामा भएका शर्तका अधिनिमा रही तोकिए बमोजमि तरलता समझौता गर्न सक्नेछ । (ग) खण्ड (ख) बमोजमिको समझौतामा शोधभरना प्रक्रियालाई पूरा गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (५) कोषले आफ्नो वित्तीय सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दा प्रभावकारी, कम खर्चिलो, न्यून जोखिम र आवश्यक पर्दा तरलतामा सजिलै परिणत गर्न सक्ने गरी गर्नु पर्नेछ । (६) नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नषिकासन गरेका सुरक्षणमा अप्रतिस्पर्धी बोल कबोलमा कोष सहभागी हुन सक्नेछ । (७) कोषको वित्तीय सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दा शोधभरना कार्यलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले लगानी नीति प्रतिक्रिया भन्दा सुरक्षित र तरलतायुक्त सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ । परिच्छेद-७ । अनुगमन तथा कारबाही सम्बन्धी व्यवस्था । ४५. अनुगमन गर्न सक्ने : (१) सुरक्षित सदस्य संस्थाले पेश गरेका नकिषेप तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धी कागजातको सत्यता प्रमाणीकरणको आवश्यकता देखेमा कोषले सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थामा गई सो सम्बन्धमा स्थलगत अनुगमन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि कोषले त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थाको वित्तीय विवरण, तथ्याङ्क, सूचना, नकिषेप र नकिषेपकर्तासँग सम्बन्धित कागजातहरु तथा सुरक्षित सदस्य संस्थाको वार्षिक सुरक्षण शुल्क गणनाको सत्यता र मूल्याङ्कन, नकिषेप र नकिषेपकर्ताहरुको तथ्याङ्क सञ्चयका साथै नकिषेप सुरक्षण योजनाको सर्वसाधारणमा वास्तविक सूचना प्रवाह गरे नगरेको बारे अनुगमन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सत्यता प्रमाणीकरणको लागि स्थलगत अनुगमनको सलिसलामा कोषको तर्फबाट खटिएको अधिकारीले माग गरेको विवरण वा जानकारी उपलब्ध गराई अनुगमनको कार्यलाई सहयोग पुर्‍याउनु सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थाको कर्तव्य हुनेछ । (४) कोषले सुरक्षित सदस्य संस्थाको उपदफा (१) बमोजमि अनुगमन गर्ने भएमा सोको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई दनु पर्नेछ । (५) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्ने सुरक्षित सदस्य संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणमा कोष समेत संलग्न रहन आवश्यक देखिएमा कोषले त्यस्तो स्थलगत अनुगमनमा कोषको कर्मचारी समेत संलग्न गराउन नेपाल राष्ट्र बैङ्कसकष अनुरोध गर्न सक्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि कोषबाट अनुरोध भई आएमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सुरक्षित सदस्य संस्थाको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणमा कोषको कर्मचारीलाई सहभागी गराउनेछ । ४६. जरबिना गर्न सक्ने : (१) दफा ४५ बमोजमि अनुगमन गर्दा कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थाले नकिषेप सुरक्षण शुल्क छल्ने वा नतर्ने नयितले कोषमा अपूर्ण वा झुटो विवरण उपलब्ध गराएको देखिएमा वा अन्य कुनै तरिकाबाट नकिषेप सुरक्षण शुल्क छल्ने वा नतर्ने नयितले कोषमा अपूर्ण वा झुटो विवरण उपलब्ध गराएको जानकारी हुन आएमा कोषले त्यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थालाई छलन खोजेको वा नतर्को सुरक्षण शुल्क बराबरको बगिो भराई सो बगिो बराबरको रकम जरबिना गर्न सक्नेछ । (२) कोषले उपदफा (१) बमोजमि गरेको जरबिना यस्तो सुरक्षित सदस्य संस्थाले आगामी सुरक्षण शुल्क बुझाउने अवधिभित्र बुझाई सक्नु पर्नेछ । (३) कुनै सुरक्षित सदस्य संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकिएको पुँजी पर्याप्तता अनुपात पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा कोषले तोकिएको वार्षिक सुरक्षण शुल्कमा शून्य दशमलव दुई प्रतिशत थप जरबिना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि थप जरबिना गर्दा दफा २६ बमोजमि सुरक्षित सदस्य संस्थाले पेश गर्ने वित्तीय विवरण तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कद्वारा सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थाको प्रमाणित पुँजीकोष विवरणको आधारमा गरिनेछ । ४७. जानकारीका लागि लेखी पठाउने : (१) कोषले देहायको कार्य गर्ने सुरक्षित सदस्य संस्थाको सम्बन्धमा सो सम्बन्धी विवरण तथा आवश्यक कागजात समेत संलग्न गरी जानकारीका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ :- । (क) दफा १८ बमोजमि नविदन नदिने, । (ख) दफा २१ बमोजमि वार्षिक सुरक्षण शुल्क नबुझाउने, । (ग) दफा २३ बमोजमि विशेष योगदान नबुझाउने, । (घ) दफा २५

बमोजमि वलिम्ब शुल्क नबुझाउने, ।

(ड) दफा २६ बमोजमिको सूचना तथा वविरण उपलब्ध नगराउने, । (च) दफा २८ बमोजमिको ववित्तीय वविरण नबुझाउने, । (छ) यो ऐन बमोजमि लागेको अन्य जरबिना वा वार्षिकि सुरक्षण शुल्क नबुझाउने, वा । (ज) नकिषेप, नकिषेपकर्ता र वार्षिकि सुरक्षण शुल्क सम्बन्धी तथ्याङ्क, सूचना असत्य वा झुटो रुपमा कोषसमक्ष पेश गर्ने । (२) कोषले नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क वा ववित्तीय संस्थाले दफा १५ बमोजमि सुरक्षति सदस्य संस्थाको सदस्यता प्राप्त गर्न नविदन नदिएमा सोको जानकारी समेत नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको जानकारी प्राप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धति सुरक्षति सदस्यलाई प्रचलति कानून बमोजमि आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ । ४८. पुनरावेदन गर्न सक्ने : कोषले दफा ४६ बमोजमि जरबिना गर्ने गरेको नरिणय वा यस ऐन बमोजमि कोषले गरेको अन्य नरिणय वा दिएको आदेशमा चर्चित नबुझ्ने सम्बन्धति पक्षले त्यस्तो नरिणय वा आदेशको जानकारी पाएको मतिलि पैतीस दिनभित्र उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परचिछेद-८ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था । ४९. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत : (१) नेपाल सरकारले कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्नेछ । (२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिको सफारिस गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजमिको एक छनौट समिति गठन गर्नेछ :- । (क) नेपाल सरकारले तोकेको नजामती सेवाको राजपत्राङ्कति वशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत - संयोजक । (ख) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय - सदस्य । (ग) कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क - सदस्य । (३) उपदफा (२) बमोजमि छनौट समितिलि अर्थशास्त्र, वाणज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणज्य कानून, लेखा, बैङ्कङ्गि वा बीमा वषियमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी वा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट उपाधि हासिल गरी आर्थिक, बैङ्कङ्गि, बीमा वा ववित्तीय क्षेत्रमा कम्तीमा अधिकृत द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षभन्दा बढीको कार्य अनुभव भएका व्यक्तहि मध्येबाट तोकिएका आधारमा खुला प्रतियोगिताद्वारा तीन जना उम्मेदवार छनौट गरी नियुक्तिको लागि सफारिस गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सफारिस भएका व्यक्तहि मध्येबाट नेपाल सरकारले योग्यता, अनुभव तथा नेतृत्व क्षमताको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्त गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्म बढीमा छ महिनाको लागि कम्तीमा राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैङ्क वा कोषमा कार्यरत कुनै अधिकृतलाई नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा काम गर्ने गरी तोकन वा खटाउन सक्नेछ । (६) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । (७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ :- ।

(क) यस ऐन बमोजमि सम्पादन गर्नु पर्ने कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्न वा गराउन नजिमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा, । (ख) नजिले कोषको काम कारबाही बेइमानी वा बदनयितपूर्वक गरेको देखिएमा, । (ग) नजिले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेमा, । (घ) नजिले दफा ५० बमोजमि भएको कार्यसम्पादन समझौता बमोजमि कार्यसम्पादन गर्न नसकेमा, र । (ङ) नजिको कार्य सम्पादनको उपलब्धी सन्तोषजनक नभएमा । (८) उपदफा (७) बमोजमि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई हटाउनु अघि मन्त्रालयले समितिको कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा तोकिए बमोजमि एक छानबनि समिति गठन गर्नेछ । (९) उपदफा (८) बमोजमि गठित छानबनि समितिलि एक महिनाभित्र मन्त्रालय समक्ष प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (१०) उपदफा (८) बमोजमिको छानबनि समिति गठन भएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न पाउने छैन । (११) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आफ्नो पदबाट हटाउनु अघि नजिले आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनि पर्नेछ । (१२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा, शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५०. कार्यसम्पादन समझौता गर्नु पर्ने: (१) मन्त्रालयले दफा ४९ बमोजमि नियुक्त हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग कार्यसम्पादन समझौता गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कार्यसम्पादन समझौता गर्दा उक्त समझौतामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सम्पादन गर्नु पर्ने कार्य, सोको कार्ययोजना तथा सम्पादन हुने कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने सूचक सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (३) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कार्यसम्पादन समझौता बमोजमिको प्रतविदन प्रत्येक छ महिना समाप्त भएको अर्को महिनाको पन्ध्र गतेभित्र समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्राप्त प्रतविदनका सम्बन्धमा समितिलि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गरी पन्ध्र दिनभित्र मूल्याङ्कन गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमि गरिएको मूल्याङ्कनको प्रतविदन समितिलि सात दिनभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ५१. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएको काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) समितिको नरिणय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ख) कोषको रणनीति विकास योजना तर्जुमा गरी समिति समक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने, । (ग) वार्षिक आय व्ययको वविरण तथा वार्षिक प्रतविदन तर्जुमा गरी समिति समक्ष स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने, । (घ) समितिबाट स्वीकृत दीर्घकालीन रणनीतिक विकास योजना र वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ङ) कोषबाट भए गरेका कामहरूको प्रगत वविरण आवधिक रुपमा समिति समक्ष पेश गर्ने, । (च) कोषको दैनिक आर्थिक तथा प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन एवं मातहतका कर्मचारीको रेखदेख, नियन्त्रण, निर्देशन,

अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्ने, । (छ) कोषका विभिन्न विभाग, शाखा र कार्यालयहरूलाई वार्षिकी रुपमा लक्ष्य निर्धारण गरी कार्य सम्पादन गर्न लगाउने, ।

(ज) दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना एवं कार्यक्रमहरू तयार गरी समितिमा पेश गर्ने, । (झ) स्वीकृत योजना एवं कार्यक्रमहरूलाई लक्ष्य अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ञ) कार्य प्रगतिको त्रैमासिक समीक्षा गरी तत्सम्बन्धी प्रतविदन र कोषको त्रैमासिक वित्तीय प्रतविदन समितिमा पेश गर्ने, । (ट) स्वीकृत बजेट अन्तर्गत घर, जग्गा वा मेशिन तथा अरु उपकरणहरू खरीद वा बहालमा लानि र त्यसको मर्मत सम्भार गराउने, । (ठ) कोषको आर्थिक कारोबारको लागि कुनै पन विद्युत्, फर्म वा कम्पनीसँग ठेक्कापट्टा सम्बन्धी सम्झौता गर्ने, । (ड) कोषको आवश्यकता अनुसार समितिले तोके बमोजमि ऋण लानि सक्ने र यसरी ऋण लैदा प्रचलति कम्पनी सम्बन्धी कानून अनुसार गर्ने, । (ढ) समितिले निर्धारण गरेका शर्त तथा आधारमा भुक्तानीको प्रक्रियामा एजेन्ट बैङ्कको छनौट कार्य गर्ने, । (ण) कोष सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिका अन्य कार्यहरू गर्ने । ५२. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कोषको काम प्रभावकारी रुपले सञ्चालन गर्नको लागि कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहनेछन् । (२) कोषमा रहने कर्मचारीको नयुक्ति, पारिश्रमिक तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) कोषले आवश्यकता अनुसार अवधितोकी विशेषज्ञ सेवा करारमा लानि सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि करारमा लडिएका विशेषज्ञको सेवाको शर्त, पारिश्रमिक र अन्य व्यवस्था करारमा उल्लेख भए बमोजमि हुनेछ । (५) समितिले निर्धारण गरेको आधार र शर्तमा स्वीकृत दरबन्दीको अधीनमा रही कर्मचारीहरू सेवा करारमा लानि सक्नेछ । परिच्छेद-९ । विधि । ५३. कोष र नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समन्वयात्मक कार्य गर्ने: कोष र नेपाल राष्ट्र बैङ्क दुवैले सार्वजनिक नीतिको उद्देश्य प्राप्त गर्न र वित्तीय क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास सुनिश्चित गर्न एक आपसमा समन्वय र सहयोग पुर्‍याउन देहाय बमोजमिको कार्य गर्नेछन् :- । (क) तथ्याङ्क र सूचनाको आदान प्रदान गर्न आवश्यक सम्झौता गर्ने, । (ख) बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजतपत्र दैदा र नकिषेप सुरक्षण प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने, । (ग) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई शीघ्र सुधारात्मक कार्यमा लैजाँदा वा समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा कोषलाई सूचना प्रदान गर्ने, । (घ) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई संरक्षकत्व, सम्भावित प्रापक वा वित्तीय लक्विडिशन प्रणालीको कारबाही गर्दा कोषलाई सूचना दनि, । (ङ) वित्तीय स्थितिमा कुनै सम्भावित खतरा आउन सक्ने परस्थिति देखिएमा यथाशक्य चाँडो एक आपसमा जानकारी गराउने, । (च) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई नकिषेप संकलनमा रोक लगाएमा, इजाजतपत्र रद्द गरेमा, व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएमा त्यसको जानकारी कोषलाई गराउने ।

५४. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) समितिले आफ्नो अधिकार मध्ये केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य वा समितिले गठन गरेको दफा १३ बमोजमिको उपसमिति वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार कोषका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ५५. सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धी व्यवस्था: मन्त्रालय र कोषले एक आपसमा तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता गरी नकिषेप सुरक्षणका सम्बन्धमा आवश्यक सूचना, तथ्याङ्क तथा विशेषज्ञ सेवाका लागि सहयोगको आदान प्रदान गर्नेछन् । ५६. निर्देशन दनि सक्ने: (१) नेपाल सरकारले नकिषेप तथा कर्जा सुरक्षणका सम्बन्धमा कोषलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिएको निर्देशनको पालना गर्नु कोषको कर्तव्य हुनेछ । ५७. गोपनीयता राख्नु पर्ने: (१) कोषको पूर्व स्वीकृत बिना अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कुनै पन कर्मचारी वा करारमा रहेका व्यक्तिले देहायका कार्य गर्नु हुँदैन :- । (क) आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचनाको सुराकी वा प्रकाशन, र । (ख) नजि फाइदाको नमित्तियस्ता तथ्याङ्क र सूचना प्रयोग गर्न वा गराउन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलति कानून बमोजमि अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनको लागि अधिकार प्राप्त निकायबाट माग गरिएका विवरण उपलब्ध गराउँदा गोपनीयता भंग भएको मानिने छैन । ५८. काम कारबाही बदर नहुने: अध्यक्ष, सदस्य वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नयुक्ति वा समितिको गठनमा कुनै रीत नपुगेको वा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रक्ति रहेको कारणले मात्र कोष वा समितिको कुनै काम कारबाही बदर हुने छैन । ५९. असल नयितले गरेकोमा बचाउ: (१) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम बमोजमि असल नयितले गरेको कुनै काम कारबाहीको सम्बन्धमा अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कोषका कुनै कर्मचारी व्यक्तित्व वा सामूहिक रुपले जवाफदेही हुने छैनन् । तर, । जनाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा भने नजि व्यक्तित्व रुपमा जम्मेवार हुनेछन् । (२) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियमको पालना गर्नको नमित्तित्त असल नयितले गरेको वा गर्न खोजेको कुनै कुराले हुन आएको वा हुने हानि नोक्सानीको सम्बन्धमा अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कोषका कुनै कर्मचारी वरिद्ध कुनै कसिमिको मुद्दा परेमा त्यस्तो मुद्दाको खर्च कोषले व्यहोर्नेछ । तर जनाजान वा गलत मनसायबाट गरिएको कुनै कामको सन्दर्भमा परेको मुद्दाको खर्च कोषले व्यहोर्ने छैन । ६०. प्रतविदन पेश गर्नु पर्ने: कोषले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो वार्षिक प्रतविदन मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ र सोको प्रत नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई समेत दनि पर्नेछ । ६१. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: कोषले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

६२. कोषमा स्वतः परिणत हुने: कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजमि स्थापना भएको नकिषेप तथा कर्जा सुरक्षण नगिम (प्रा.) लि. यो ऐन प्रारम्भ भए पछि स्वतः

कोषमा परणित भएको मानिन्छ । ६३. कोष वधितन गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले यस ऐन बमोजमि सुरक्षण भएको नकिषेप वा कर्जाको दाबी भुक्तानी गर्न कोष असमर्थ भएमा कोषको वधितन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कोष वधितन गरेमा कोषको सम्पत्तितथा दायित्वको जमिमेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ । ६४. यसै ऐन बमोजमि हुने: प्रचलति नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजमि हुनेछ । ६५. नयिम बनाउने अधिकार: (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने देहायका वषियमा नयिम बनाउन सक्नेछ :- । (क) प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा, शर्त पारश्रमकि तथा अन्य सुवधि, । (ख) नकिषेप सुरक्षण सम्बन्धमा, । (ग) कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा, । (घ) वशिष योगदान सम्बन्धमा र । (ङ) नेपाल सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रहरूको सुरक्षण सम्बन्धमा । ६६. वनियिम बनाउने अधिकार: (१) आफ्नो काम कारबाहीलाई व्यवस्थति गर्न कोषले यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम प्रतकिल नहुने गरी आवश्यक वनियिम बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) कोषले उपदफा (१) ले दिएको अधिकारको सर्वसामान्यतामा प्रतकिल प्रभाव नपर्ने गरी देहायका वषियमा वनियिम बनाउन सक्नेछ :- । (क) क्षतपूरतप्रक्रिया, दाबी भुक्तानी तथा शोधभर्ना प्रक्रिया सम्बन्धी, । (ख) लगानी नीतिसम्बन्धी, । (ग) सुरक्षति सदस्य संस्थाले बुझाउनु पर्ने वार्षकि सुरक्षण शुल्क सम्बन्धी, । (घ) सदस्यता प्रमाणपत्र र सत्यता प्रमाणीकरण वधिप्रक्रिया सम्बन्धी, । (ङ) कोषका कर्मचारीको सेवा शर्त सम्बन्धी, । (च) कोषको आर्थकि, प्रशासन तथा लेखा परीक्षण सम्बन्धी, । (छ) सेवा तथा मालसामान खरदि प्रक्रिया सम्बन्धी, । (ज) एजेन्ट बैङ्क र वत्तीय लक्विडिटर सम्बन्धी, । (झ) कर्मचारी वनियिमावली, जनशक्ती रोजगार सम्बन्ध, रोजगार करारको शर्तहरु सम्बन्धी, । (ञ) समतिको बैठक प्रक्रिया सम्बन्धी, । (ट) कोषको सङ्गठनात्मक ढाँचा तथा कार्यसम्पादन सम्बन्धी, । (ठ) कार्यक्षमता र जमिमेवारीको अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी र । (ड) कोषको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने अन्य वषिय सम्बन्धी । (३) कोषलाई आर्थकि दायित्व तथा दीर्घकालीन असर पर्ने वषियको वनियिम बनाउँदा मन्त्रालयको स्वीकृतलिनु पर्नेछ । ६७. नर्दिशकि तथा कार्यवधिबिनाई लागू गर्ने: कोषले यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न तथा आफ्नो काम कारबाहीलाई पारदर्शी, सरल र स्पष्ट बनाउन यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम वा वनियिमको अधनिमा रही समय समयमा आवश्यक नर्दिशकि तथा कार्यवधिबिनाई लागू गर्न सक्नेछ । ६८. बचाउ: (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघकिम्पनी ऐन, २०६३ बमोजमि स्थापना भएको नकिषेप तथा कर्जा सुरक्षण नगिम (प्रा.) लि. बाट भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको मानिन्छ ।